

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1340/2534

นาย ปกิตย์ กิจไช ยา กับพวก
นางสาว รพีพรรณ กิจไช ยา

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 29, มาตรา 1627

โจทก์อ้างว่าโจทก์เป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วของส. ผู้ไร้ความสามารถ ซึ่งหากเป็นจริงก็เป็นผู้สืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 ดังนี้ โจทก์ย่อมมีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ศาลสั่งให้ ส.ซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 ได้ และโดยนัยเดียวกันแม้จำเลยเป็นผู้อนุบาลของ ส. ตามคำสั่งศาลอยู่แล้วก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควร โจทก์ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมมีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้อนุบาลและตั้งโจทก์เป็นผู้อนุบาลได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรของนายสมศักดิ์ กิจไชยาบิดามารดาโจทก์อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา แต่มิได้จดทะเบียนสมรสโจทก์ทั้งสองเป็นบุตรที่บิดารับรองแล้ว จำเลยเป็นน้องสาวของบิดาโจทก์และเป็นผู้อนุบาลบิดาโจทก์ซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถตามคำสั่งของศาลชั้นต้น ต่อมาจำเลยประกาศขายที่ดินของบิดาโจทก์จำเลยเคยปลอมลายมือชื่อของบิดาโจทก์ลงในใบมอบอำนาจแล้วทำการโอนที่ดินของ

บิดาโจทก์ให้แก่สามีของจำเลยโดยเสนหา ขอให้ศาลเพิกถอนจำเลยออกจากเป็นผู้
อนุบาล และตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลแทนจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายสมศักดิ์ จึง
ไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ดินแปลงที่จำเลยประกาศขายเป็นที่ดินของจำเลยและพี่น้องมี
กรรมสิทธิ์ร่วมกัน 8 คน รวมทั้งนายสมศักดิ์ด้วย จำเลยกระทำไปโดยสุจริตเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องทุกคน จำเลยไม่เคยปลอมลายมือชื่อของนายสมศักดิ์
ลงในใบมอบอำนาจ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงงดสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้ววินิจฉัย
ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้เพิกถอนจำเลยจากการเป็นผู้
อนุบาลของนายสมศักดิ์ และให้ตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลต่อไป โดยโจทก์ทั้งสอง
กล่าวอ้างในคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นบุตรที่รับรองแล้วของนายสมศักดิ์ เป็นผู้สืบ
สันดานของนายสมศักดิ์มีสิทธิรับมรดกของนายสมศักดิ์ ซึ่งถ้าข้อเท็จจริงเป็นไปตาม
ข้อกล่าวอ้างของโจทก์ทั้งสอง กรณีก็ต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1627 ซึ่งบัญญัติให้ถือว่าบุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วเป็นผู้สืบ
สันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ โจทก์ทั้งสองย่อมมีอำนาจยื่นคำร้อง
ขอต่อศาล ให้ศาลสั่งให้นายสมศักดิ์ซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตเป็นคนไร้ความสามารถ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 29 ได้ และโดยนัยเดียวกัน แม้
จำเลยเป็นผู้อนุบาลของนายสมศักดิ์ตามคำสั่งศาลอยู่แล้วก็ตาม ถ้ามีเหตุอันสมควร
โจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ย่อมมีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนจำเลยจากการเป็น
ผู้อนุบาลและตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้อนุบาลต่อไปได้ โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

พิพากษายืน.

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงบุญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ